320国道罗旧镇巴州路段“8•4”道路交通事故调查报告

芷江侗族自治县人民政府 发布时间： 2017-11-25 15:26

县长信箱

2017年8月4日凌晨3时47分许，320国道罗旧镇巴州路段发生一起道路交通事故，事故造成2人死亡,直接经济损失约113万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，县委副书记、县长王海涛立即做出批示，要求妥善处理相关善后事宜，做好遇难者家属安抚工作，并查明事故原因，依法追究事故责任，坚决避免类似事故再次发生。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)的规定，2017年8月9日，经县人民政府批准，成立由县人民政府牵头，县监察局、县公安局、县交警大队、县安监局、县总工会、县农机局、罗旧镇人民政府、公坪镇人民政府为成员，并邀请县人民检察院派员参与调查的芷江县罗旧镇“8·4”道路交通事故调查组，对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和检验鉴定，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的问题提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)机动车情况

1、肇事车辆粤JM5866号重型特殊结构货车，车型号：星马牌AH5256GJB6，发动机号：1609H087982，车辆识别代号：L5n2cd309b008687，2009年9月10日注册登记，登记的车辆检验有效期至2017年9月30日，车辆使用性质：货运，核载人数3人，登记注册所有人：广东省江门市新会区会城城东社区会城东门路12号102陈相宇，保险终止日期：2017年9月14日。经查，该车有有效营运资质，事发时为合法营运。

2、整耕机，车型：IZ-31，执行标准：Q/RXXQC04-2003，动力：2-3KW，效率：1.2亩/小时，整耕机实际所有人为：芷江侗族自治县罗旧镇巴州村学边组肖跃平。

经查，该车事发时挂车斗上路行驶,不具备上路行驶安全条件。

(二)驾驶人情况

曾凡平，男，汉族，41岁，户籍所在地：辰溪县孝平镇洞潭村2组57号，现住芷江侗族自治县公坪镇桐树溪村三铭搅拌站宿舍，身份证号：4312311976XXXXXXXX，持有B2型驾驶证，档案编号：431206015931，系粤JM5866号重型特殊结构货车驾驶人。

肖跃平，男，汉族，56岁，户籍所在地：芷江侗族自治县罗旧镇巴州村学边组，身份证号：433027196XXXXXXXX，持有C4型驾驶证，档案编号：433000095459，驾驶证状态：注销，系耕整机驾驶人，在本次事故中死亡。

县长信箱

(三)事故现场情况

现场位于320国道芷江侗族自治县罗旧镇巴州村路段1635km+800m处，道路为东西走向，东往怀化市鹤城区方向，西往芷江镇方向。道路平直，沥青路面，道路全宽880cm，中间标有黄色单虚线，道路南侧路肩宽70cm，道路北侧路肩宽100 cm，路肩外两侧均为稻田。事发时为凌晨3时47分，光照不良，视野模糊。

(四)检验鉴定情况

1、事故车辆安全技术检验鉴定情况

经交警部门委托芷江台联机动车安全技术检验站有限公司根据GB21861-2014、GB7258-2012、GB1589-2016、GB25990-2010等有关标准，对粤JM5866号重型特殊结构货车的安全技术状况进行检验鉴定，形成《道路交通事故车辆技术检验报告》，得到如下鉴定结论：货车的右远光灯不符合《机动车运行安全技术GB7258-2012》的标准。

经县农机局证明，该耕整机系田间作业的微耕机，加挂车斗拼装上路，无灯光等安全照明条件。

2、车辆行驶速度鉴定情况

经交警部门现场勘查，结合现场路面痕迹，得出结论：事发时，粤JM5866号重型特殊结构货车为正常速度按道行驶，耕整机为正常速度行驶。

二、事故发生经过

2017年8月4日凌晨3时47分许，湖南省辰溪县孝坪镇洞潭村2组57号驾驶人曾凡平驾驶粤JM5866号重型特殊结构货车，由芷江镇方向往怀化市鹤城区方向行驶，行驶至320国道芷江侗族自治县罗旧镇巴州村路段1635km+800m处时，与前面同向行驶的由芷江侗族自治县罗旧镇巴州村学边组驾驶人肖跃平驾驶的耕整机(载唐召玉)发生碰撞，造成耕整机上人员肖跃平、唐召玉当场死亡。8月12日，经双方协商，达成赔偿协议，善后处置到位。

三、事故原因及性质

(一)事故原因

肖跃平驾驶非法拼装的不具备安全通行条件的耕整机上路行驶，是造成此次事故的主要原因。

曾凡平驾驶不符合技术标准的机动车上路行驶，夜间行驶未降低车速，以致车辆追尾，是造成此次事故的次要原因。

(二)事故性质

根据《湖南省安全生产委员会办公室关于实行生产安全事故统计联网直报的通知》(湘安办明电〔2015〕49号)文件精神，经调查认定，芷江县罗旧镇“8·4”道路交通事故是一起一般非生产经营性道路交通安全责任事故。

四、对事故人员的责任认定和处理建议

1、肖跃平，男，系耕整机驾驶人。其驾驶非法拼装的耕整机上路的行为违反了《农业机械安全监督管理条例》第十九条第二款“不得拼装、改装农业机械整机”、第二十三条“禁止使用拖拉机、联合收割机违反规定载人”和《中华人民共和国道路交通安全法》第八条“机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上道路行驶”及第十九条第一款“驾驶机动车，应当取得机动车驾驶证”的规定，对本次事故的发生负主要责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2、曾凡平，男，系粤JM5866号重型特殊结构货车驾驶人。其驾驶不符合技术标准的机动车上路行驶，夜间行驶未降低车速，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不符合技术标准等具有安全隐患的机动车”和第四十二条第二款“夜间行驶……应当降低行驶速度”的规定，以致车辆追尾，对本次事故的发生负有重要责任，建议由公安机关依法依规对其采取司法措施。

五、事故防范和整改措施建议

县长信箱

为深刻吸取320国道罗旧镇巴州路段“8·4”道路交通事故的沉痛教训，全县各乡镇和相关职能部门要认真分析研判当前工作中暴露出来的问题，采取积极有效的措施，进一步强化道路交通安全管理，切实健全道路交通事故预防机制，严格落实责任，防范类似事故再次发生。

(一)各乡镇要组织农机站、农机专业合作社将微耕机操作员纳入农机管理，摸清底数，建立台账，列入阳光培训对象，加强法律法规的学习培训，并发动村级安全协管员、驻村干部深入经销商、田间地头宣传，发放《告农机操作员的一封公开信》，设置严禁微耕机非法拼装车斗上路的警示牌，广而告之，增强农机驾驶员安全、法制意识。

(二)各乡镇要以乡镇主干道，尤其是320国道、集镇主干道、城区主干道等车流较大、风险较多的道路作为治理重点，深入推进安全隐患路段和事故多发区的排查治理。要针对夜间行车可能引发的安全隐患，以及标志标线模糊不清、缺失、树木遮挡标志标牌、路口或掉头位被树木遮挡视线导致的安全隐患，研究制定切实可行的治理计划，尽快落实治理。

(三)各乡镇和交管部门要加强交通安全宣传教育工作，按照交通安全宣传“五进”、文明交通行动计划的要求和“以案说法”工作思路，各乡镇扎实推进“平安农机”创建活动，加强与公安、交通、新闻宣传等部门的协调配合，造成严管高压态势，开展联合执法行动，严厉打击微耕机非法改装上路、摩托车无牌无证行驶、电动三轮车违法载客等突出交通违法行为，并全面强化交通安全宣传教育工作，营造人人参与交通安全，人人维护交通安全的良好社会氛围。

芷江县罗旧镇“8·4”道路

交通事故调查组

2017年11月25日

县长信箱

打印